

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 506/2535 บริษัท เงินทุน พรประภา จำกัด โจทก์
นางสาว สุกัญญา ทศนสกุล หรือ ชัย
ภักดี หรือ ช้าง ขาว กับพวก
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 379, มาตรา 572

สัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 ระบุว่า ถ้าทรัพย์สิน ที่เช่าซื้อถูกโจร ภัย...สูญหาย...ผู้เช่าซื้อยอมรับผิดชอบและยอมชำระค่าเช่าซื้อทั้งสิ้นจนครบข้อสัญญาดัง กล่าวแปลได้ว่าเป็นข้อตกลง ที่จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ได้รับความเสีย หาย เพราะเหตุ ที่รถยนต์พิพาทได้หายไปในช่วงการครอบครองของจำเลยที่ 1 ทำให้โจทก์ไม่สามารถกลับเข้าครอบครองได้ และถือว่าเป็นการกำหนดเบี้ยปรับโดย เอาค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระมาเป็นจำนวนค่าเสียหาย ดังนั้น ศาลย่อมกำหนดให้โจทก์ได้ ตามควรแก่ความเสียหายที่โจทก์ได้รับ.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2528 จำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถยนต์ของโจทก์ใน ราคา 386,772 บาท ชำระเงินในวันทำสัญญา 90,000บาท ส่วนที่เหลือแบ่งชำระเป็น 42 งวด งวดละ 7,066 บาท ชำระงวดแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2528 และงวด สุดท้ายในวันที่ 15 เมษายน 2532จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกัน หลังจากทำสัญญา เช่าซื้อแล้วจำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์เพียง 3 งวด เป็นเงิน 21,198 บาทคง

เหลืออีก 275,574 บาท แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2529 จำเลยที่ 1 แจ้งความต่อนักงานสอบสวนว่ารถยนต์ที่เข้าซื้อถูกคนร้ายลักไปในกรณีรถที่เข้าซื้อหาย จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระแก่โจทก์ แต่เนื่องจากรถยนต์ที่เข้าซื้อ มีประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยสากล จำกัด ซึ่งจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 200,000 บาท โดยโจทก์เป็นผู้รับประกันตามกรมธรรม์ประกันภัย จึงนำเงินค่าประกันภัยดังกล่าวไปหักจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระตามสัญญาแล้วยังขาดอยู่เป็นจำนวน 75,574 บาท จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบให้โจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 ก็ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ในหนี้จำนวนดังกล่าวด้วย โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสามเพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 75,574 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปแก่โจทก์ จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ให้การว่า ตามสัญญาเช่าซื้อจำเลยจ่ายเงินให้โจทก์แล้ว 90,000 บาท และต้องชำระค่าเช่าซื้ออีกเดือนละ 7,066 บาท รวมเป็นเงินตามสัญญาทั้งสิ้น 386,772 บาท ซึ่งหากจำเลยที่ 1 ซื้อเป็นเงินสดรถยนต์ที่เข้าซื้อราคาเพียง 295,000 บาท แต่ในการนำรถยนต์ที่เข้าซื้อไปประกันภัยนั้น โจทก์กับบริษัทประกันภัยตีราคาชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 200,000 บาท ดังนั้น รถยนต์ที่เข้าซื้อจึงมีราคาที่แท้จริงเพียง 200,000 บาท เมื่อรถยนต์ที่เข้าซื้อสูญหาย โจทก์ก็ได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทน 200,000 บาท แล้วรวมกับที่จำเลยที่ 1 ชำระเงินวันทำสัญญา 90,000 บาท ชำระค่าเช่าซื้อ 3 งวดเป็นเงิน 21,198 บาท และจ่ายเบี้ยประกันภัยอีก 9,000 บาท นอกจากนี้เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์รับไปแล้ว 200,000 บาท หากคิดค่าป่วงการเป็นดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในเวลาก่อนสัญญาเช่าซื้อถึงกำหนดไม่น้อยกว่า 36 เดือน ก็เป็นเงิน 88,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมเงินที่โจทก์ได้รับแล้วเป็นเงินถึง 408,198 บาท เงินที่โจทก์รับไปแล้วยังคิดเป็นค่าเช่าซื้อที่ต้องส่งเป็น

เวลานาน จำเลยที่ 1 ยังไม่ผิदनัดชำระค่าเช่าซื้อ โจทก์ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาจึงไม่มีสิทธิฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ก่อนทำสัญญาเช่าซื้อและค้ำประกันโจทก์ขายรถยนต์ที่เช่าซื้อราคาเงินสด 295,000 บาท ถ้าซื้อโดยการเช่าซื้อโจทก์รวมผลประโยชน์อื่นด้วยจึงเป็นราคา 386,700 บาท ทั้งผู้เช่าซื้อต้องประกันภัยรถยนต์ที่เช่าซื้อไว้กับบริษัทประกันภัยสากล จำกัดเมื่อรถยนต์สูญหายบริษัทประกันภัยจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในวงเงิน 200,000 บาท ให้โจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ โจทก์และบริษัทประกันภัยสากล จำกัด ตกลงร่วมกันตีราคารถยนต์ที่เช่าซื้อเพียง 200,000 บาท ดังนั้นรถยนต์ที่เช่าซื้อจึงมีราคา 200,000 บาทเท่านั้น ในการทำสัญญาเช่าซื้อจำเลยที่ 1 ชำระเงินวันทำสัญญา 90,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัย 9,000 บาท และผ่อนชำระค่าเช่าซื้อไปแล้ว 21,198 บาทรวมเป็นเงิน 120,198 บาท เมื่อรวมกับเงินที่บริษัทประกันภัยชดใช้ให้อีก 200,000 บาท จึงเป็นเงินที่โจทก์รับไปแล้วจำนวน 320,198 บาทซึ่งหากหักกับราคาค่าเช่าซื้อที่ต้องผ่อนชำระจำนวน 386,700 บาทแล้วคงเหลือ 66,502 บาท เมื่อเทียบจากราคาเงินสดที่โจทก์เสนอขายรถยนต์ที่เช่าซื้อในราคา 295,000 บาทแล้ว ย่อมเป็นการเพียงพอกับผลประโยชน์ที่โจทก์ได้รับ นอกจากนี้เงินค้ำประกันภัยที่โจทก์ได้รับจำนวน 200,000 บาท เมื่อคิดเป็นค่าปวยการเทียบกับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ถึงวันสิ้นสุดสัญญาเช่าซื้อเป็นเงินไม่น้อยกว่า 80,000 บาท เงินจำนวนนี้เมื่อเทียบกับเงินที่จำเลยยอมชำระค่าเช่าซื้อถึงวันฟ้องแล้วเห็นว่าจำเลยที่ 1 ยังไม่ผิदनัด โจทก์มุ่งแต่เอาเปรียบโดยแท้ ทั้งโจทก์ยังไม่บอกเลิกสัญญาจึงไม่มีสิทธิฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามชำระเงิน 75,574 บาทพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปแก่โจทก์จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยไม่มีฝ่ายใดโต้เถียงกันว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2528 จำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถยนต์พิพาทจากโจทก์ราคา 386,772 บาท ชำระเงินค่าเช่าซื้อวันทำสัญญา 90,000 บาท ส่วนที่เหลือแบ่งชำระเป็น 42 งวด งวดละ 7,066 บาทชำระแต่ละงวดภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ชำระงวดแรกวันที่ 15 พฤศจิกายน 2528 โดยมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกัน และยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 3 และสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 6 และ 7 ก่อนทำสัญญาเช่าซื้อจำเลยที่ 1 นำรถยนต์ที่เช่าซื้อไปเอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยสากล จำกัด เป็นเงิน 200,000 บาท ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข ล.1 หลังจากทำสัญญาเช่าซื้อแล้ว จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์ 3 งวด คืองวดที่ 1 ที่ 2 ชำระให้ในวันที่ 19 ธันวาคม 2528 เป็นเงิน 14,132 บาท และงวดที่ 3 ชำระให้ในวันที่ 5 มีนาคม 2529 เป็นเงิน 7,066 บาทตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข จ.1 จ.2 ต่อมาวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2529 รถยนต์ที่เช่าซื้อถูกคนร้ายลักไป บริษัทประกันภัยสากล จำกัด ผู้รับประกันภัยรถยนต์ที่เช่าซื้อได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวน 200,000 บาท ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัยให้แก่โจทก์ผู้รับประกันภัยนี้ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2529 ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข ล.3 รวมเงินที่โจทก์ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น 311,198 บาท โจทก์เห็นว่า จำเลยทั้งสามจะต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าเช่าซื้อที่ขาดอีกจำนวน 75,574 บาท ให้แก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสามต่อสู้ว่าจำเลยทั้งสามไม่ต้องรับผิดชอบเพราะโจทก์ได้รับผลประโยชน์ไปเพียงพอแล้วคดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกา

ของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 จะต้องร่วมกันชำระค่าเช่าซื้อที่ขาดหายจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์หรือไม่ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 บัญญัติว่า "...สัญญาเช่าซื้อคือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าจะได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านั้นคราว "สัญญาเช่าซื้อจึงเป็นสัญญาที่ประกอบด้วยสัญญาเช่าและคำมั่นว่าจะขายทรัพย์สิน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า รถยนต์พิพาทจำเลยที่ 1 เช่าซื้อไปจากโจทก์ถูกคนร้ายลักไป เมื่อรถยนต์พิพาทเป็นทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสูญหายไป ย่อมมีผลทำให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อไม่ได้รับประโยชน์ในรถยนต์พิพาทที่เช่าซื้อและในทำนองเดียวกัน โจทก์ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อก็ไม่อาจจะขายหรือให้รถยนต์พิพาทตกเป็นสิทธิแก่จำเลยที่ 1 ได้ตามคำมั่นหากจำเลยที่ 1 ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว กรณีเช่นนี้สัญญาเช่าซื้อจึงเป็นอันระงับไป เมื่อสัญญาเช่าซื้อระงับไปแล้วโจทก์ผู้เช่าซื้อคงมีสิทธิรับค่าเช่าซื้อที่ส่งไว้แล้ว และชอบที่จะกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ โจทก์หาสิทธิที่จะเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างอยู่ได้ไม่ แต่เนื่องจากโจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงกันในสัญญาเช่าซื้อข้อ 5 ว่าถ้าทรัพย์สินที่เช่าซื้อถูกโจรภัย...สูญหาย...ผู้เช่าซื้อ ยอมรับผิดชอบและยอมชำระค่าเช่าซื้อทั้งสิ้นจนครบ" ข้อสัญญาดังกล่าวจึงแปลได้ว่าเป็นข้อตกลงที่จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ได้รับความเสียหายเพราะเหตุที่รถยนต์พิพาทได้หายไปในช่วงการครอบครองของจำเลยที่ 1 ทำให้โจทก์ไม่สามารถกลับเข้าครอบครองได้ และถือว่าเป็นการกำหนดเบี้ยปรับโดยเอาค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระมาเป็นจำนวนค่าเสียหาย ดังนั้น ศาลย่อมกำหนดให้โจทก์ได้ตามควรแก่ความเสียหายที่โจทก์ได้รับ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทประกันภัยสากลจำกัด ได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์แล้วจำนวน 200,000 บาทเมื่อรวมกับค่าเช่าซื้อที่จำเลยที่ 1 ได้ชำระให้แก่โจทก์ไปแล้วเป็นเงิน 111,198 บาท จึงเป็นเงินที่โจทก์ได้รับไปทั้งสิ้น 311,198 บาท เงินจำนวนดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นจำนวนเพียงพอกับความเสียหายของ

โจทก์ที่ไม่ได้รยยนต์พิพาทคืนแล้ว ศาลฎีกาไม่กำหนดให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายจากจำเลยอีก ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้จำเลยชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยอีกนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น กรณีเกี่ยวกับการชำระหนี้ อันไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยอื่นที่มีได้ฎีกาด้วย"

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

(โสภณ จันทระ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ